

개 선 요 구

1. 제 목 : 법인카드 사용제한 관리시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 자금회계실, 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

자금회계실과 국유재산지원처는 업무수행에 필요한 법인카드의 효율적인 관리 및 투명한 사용을 위하여 「법인신용카드관리요강」(이하 “요강”이라 한다) 제2조에 따라 공사 및 국유회계 법인카드를 관리하고 있으며,

법인카드의 사적 사용 등 부정 사용을 방지하기 위하여 사용제한 내역을 지정하고 업무상 불가피한 사용의 경우 이에 대한 소명서를 전산시스템 상에서 제출받아 확인하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제12조 제2항에 따르면 임직원은 법인카드 사용의 투명성 확보를 위하여 [표 1]의 각 호에 해당하는 경우에는 법인카드를 사용할 수 없으며, 다만 제2호부터 제6호까지의 경우 업무추진을 위하여 불가피한 사유로 집행한 경우에는 전산시스템을 통해 “법인카드 예외 사용에 따른 소명서”를 작성하여 제출하여야 한다.

[표 1] 법인카드 사용제한 내역

1. 클린카드 의무적 사용제한 업종에서의 사용
2. 휴일 사용
3. 심야시간(23시 ~ 익일 6시) 사용
4. 자택근처 사용
5. 관할구역을 현저하게 벗어난 원거리지역 사용
6. 골프용품, 귀금속 등 사적 사용 가능성이 있는 물품의 구입

사용제한 내역에 해당하는 법인카드 집행이 발생하는 경우 법인카드 부정 사용을 방지하기 위하여 공사회계 법인카드는 공사회계(IFRS) 시스템의 “법인카드 예외사용 등록”에서 법인카드 사용자가 소명서를 작성하고 자금회계실에서 소명서 확인 및 법인카드 사용 적정성을 점검하고 있으며, 국유회계 법인카드는 국유재산관리시스템의 “법인카드 사용내역”에서 법인카드 사용자가 소명서를 작성하고 국유재산지원처에서 소명서 확인 및 법인카드 사용 적정성을 점검하고 있다.

따라서, 자금회계실과 국유재산지원처는 공사 및 국유회계 법인카드 관리 주무부점으로서 공사 임직원이 법인카드를 적절하게 사용하도록 관리하기 위하여 시스템을 통해 요강의 사용제한 내역에 대한 소명이 적절히 이루어지도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 상시감사시스템¹⁾ 운영기간(2020. 10. 5.~2021. 1. 31.) 동안 핵심 위험Ⅱ “법인카드 제한업종 사용” 점검 내역을 확인한 결과

1) 감사업무 효율성 제고와 내부통제 강화를 위하여 상시감사 운영체계 정립을 통해 핵심 위험지표 중심으로 IT기반 비대면 상시감사시스템을 구축하여('20. 9월) “법인카드 제한업종 사용” 등 66개 지표에 대한 상시적인 모니터링을 실시하고 있음

경남지역본부 진주시사에서 2021. 1. 29. ■■당(경남 ◇◇시 소재)에 200천 원을 결제하였는데 본 업체의 업종이 “귀금속점”으로 등록되어 있어 상시감사시스템에서는 제한업종 사용으로 조회되고 있는데도, 국유재산관리시스템에서는 사적 사용 가능성이 있는 물품 구입에 대한 소명을 요청하지 않아 법인카드 사용자가 소명서를 작성하지 않은 사실이 있다²⁾³⁾.

또한, 관할구역을 현저하게 벗어난 원거리지역 사용(이하 “원거리 사용”

- 2) 법인카드 예외사용에 대한 사유를 추후 소명하여 보완하였는데, 해당 거래처는 열쇠복제업을 겸하고 있으며 본 건 결제는 경남지역본부 진주시사에서 사무실 출입문 열쇠 수리에 대해 결제한 것으로 법인카드 부정사용 등 문제는 없었음
- 3) 감사 대상기간 동안 전 부점의 공사 및 국유회계 카드결제 내역 총 85,180건을 점검한 결과, 일반한식 등 137개 업종에서 사용하였는데 상기 귀금속점 사용 1건 외에는 요강에서 명시한 사적 사용 가능성이 있는 업종에서의 결제는 없었음
다만 요강 제12조 제6호의 골프용품, 귀금속에는 해당하지 않으나 사적 사용 등 부정 사용 가능성이 있는 업종에서 사용한 34건에 대해 추가 점검한 결과 아래와 같이 문화행사 및 사회공헌, 물품 구입 등 공사 업무수행에 사용한 것으로 법인카드 사적 사용 등 부정 사용 문제는 없었으나, “주류판매점” 등의 업종에 대해서는 소명 요청 대상으로 추가 관리할 필요는 있음

(단위 : 원)

업종명	가맹점명	부점명	일자	카드번호	승인금액	소명내용
합 계 (34건)					39,637,440	

“기재생략”

이라 한다)에 대한 관리 실태를 점검하기 위해 감사 대상기간 경남지역 본부의 법인카드 결제내역 5,188건을 확인한 결과, 가맹점주소가 관할 구역(경상남도) 이외 지역인 업체에서 사용한 3,258건 중 업종 특성상 가맹점주소 타지역 표시가 불가피한 3,201건⁴⁾을 제외한 57건에 대해 공사회계(IFRS) 및 국유재산관리시스템에서 원거리 사용에 대한 소명을 요청하지 않아 법인카드 사용자가 소명서를 작성하지 않은 사실이 있다⁵⁾.

이에 대한 원인을 파악하기 위해 공사회계(IFRS)시스템과 국유재산 관리시스템의 법인카드 사용제한 내역에 대한 소명 요청 등 관리 실태를 점검한 결과

[표 2]와 같이 휴일사용, 심야사용 및 일반주점 사용 등에 대해서는 전산시스템에 등록되어 소명 요청이 자동으로 이루어지고 있었으나, 공사회계는 원거리 사용과 골프용품 사용에 대해, 국유회계는 원거리 사용과 골프용품·귀금속점 사용에 대해 자동으로 소명 요청하도록

4) 가맹점주소가 본사 주소로 표시되거나 업체 특성상 특정지역 표시가 불가피한 경우 해당 업종에 대해 원거리 사용 제한 대상에서 제외함(업종으로 분류 가능)

PG쇼핑몰(payment gateway, 인터넷 쇼핑몰 결제 대행), 고속도로카드, 고속버스, 공공기관(□원OO처), 국세, 연쇄점(■□■□), 온라인쇼핑몰, 우체국(후납), 전화요금/통신비, 정수기/이온기, 철도, 항공사

5) 경남지역본부 소명결과 아래와 같이 본사 주소지 표시, 재화·용역 구입, 인터넷 결제 등 인 것으로 확인되어 법인카드 부정사용 문제는 없었음

(단위 : 건, 원)

구분(소명)	건수	결제금액	사용내역
합 계 (57건)		11,266,830	

시스템에 등록되어 있지 않았기 때문에 사용제한 내역 결제에 대한 소명 절차가 적절하게 이루어지지 않고 있는 등

법인카드의 사적 사용 등 부정 사용 방지를 위한 내부통제 시스템의 미흡한 부분이 있었으며, 이로 인해 법인카드 부정 사용 등 회계사고로 이어질 위험성이 있었다.

[표 2] 전산시스템상 소명 요청 관리 실태

구분	현황		개선 필요	
	공사회계	국유회계	공사회계	국유회계
소명 요청 대상	• 휴일사용 • 심야사용 • 사적 사용 가능성 - 일반주점, 스키장, 귀금속	• 휴일사용 • 심야사용 • 사적 사용 가능성 - 일반주점	• 원거리 사용 • 사적 사용 가능성 - 골프용품	• 원거리 사용 • 사적 사용 가능성 - 골프용품, 귀금속

따라서, 자금회계실과 국유재산지원처는 법인카드의 투명한 사용과 부정사용을 방지하기 위하여 사용제한 내역을 요강에 따라 적절히 관리하여야 하므로 업종이 골프용품·귀금속점인 경우와 원거리 사용에 대해 전산시스템을 통한 소명 절차가 적절하게 이루어지도록 시스템을 개선할 필요가 있다⁶⁾.

6) 요강 제12조 제2항 제1호 클린카드 의무적 사용제한 업종에서는 카드 결제가 불가하여 문제의 소지가 없고, 제4호 자택근처 사용의 경우 사무실과 자택·합숙소가 근거리인 경우가 많아 시스템화하는 데에는 현실적인 한계가 있어 전산시스템 개선에서는 제외함 (다만 자금회계실에서 「법인카드 사용 및 업무추진비·회의비 등 집행 시 유의사항」 통보 시 관련 사항 강조 예정)

[소관부점 의견] 자금회계실과 국유재산지원처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았으며, 향후 법인카드 사용의 투명성 확보를 위해 시스템을 개선하는 등 노력하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

자금회계실장과 국유재산지원처장은 법인카드의 부정사용 방지를 위하여 「법인신용카드관리요강」 제12조에 따른 법인카드 사용제한에 해당하는 결제가 있는 경우 전산시스템에서 자동으로 소명 절차가 이행되도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)